

[예상][2][13.07-1]사업장 단위 효력확장 제도의 의의, 취지 및 생산직 비조합원에 대한 요건 충족 여부

【문제 13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200 명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160 명을 조직대상으로 하는 B 노동조합이 결성되어 있으며, B 노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130 명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30 명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B 노동조합은 2024 년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30 명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B 노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30 명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40 명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음 1) 노동조합 및 노동관계조정법 제 35 조에서 규정하는 사업장 단위의 효력확장 제도의 의의 및 취지를 설명하고, 사례의 생산직 비조합원 30 명에게 B 노동조합의 단체협약 효력이 확장되기 위한 요건(동종의 근로자 및 상시 사용되는 근로자 수 산정 기준)을 갖추었는지 판단하시오.(25 점)